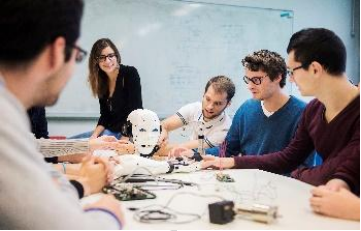


LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

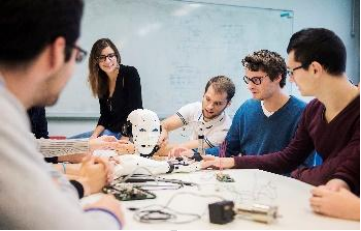
3



4 DOMAINES PRINCIPAUX



LES OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE L'EMPLOYEUR



LES AFFICHAGES OBLIGATOIRES

Les coordonnées

- ▶ Inspection du Travail.
- ▶ Service de Santé au Travail.



Les modalités de consultation

- ▶ Document Unique des Risques Professionnels.
- ▶ Convention Collective applicable.
- ▶ Règlement intérieur.



Interdiction de fumer et vapoter



Les consignes de sécurité Le plan d'évacuation



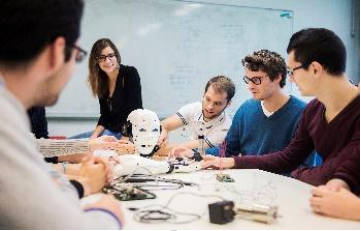
Les horaires collectifs L'ordre de départ en congés



Les dispositions en matière **d'égalité** salariale entre les hommes et les femmes.

Les dispositions en matière de lutte contre le **harcèlement** moral et sexuel et les agissements sexistes.

Les dispositions en matière de lutte contre les **discriminations** à l'embauche.



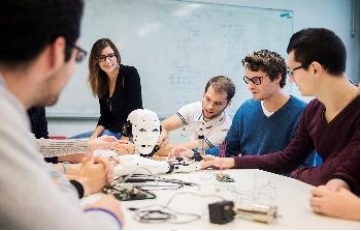
ZOOM SUR LE HARCÈLEMENT MORAL ET SEXUEL

En matière de harcèlement moral

- ▶ **Article L.1152-1** : aucun salarié ne doit subir les agissements **répétés** de harcèlement moral qui ont pour **objet** ou pour **effet** une **dégradation** de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa **dignité**, d'altérer sa **santé physique ou mentale** ou de compromettre son avenir professionnel.
- ▶ **Article L.1152-2** : aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat **pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés**.

En matière de harcèlement sexuel

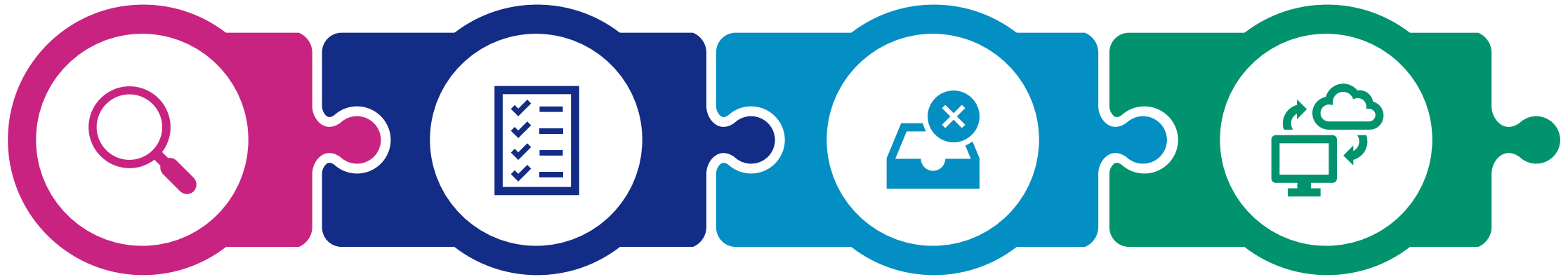
- ▶ **Article L.1153-1** : Aucun salarié ne doit subir des faits...
 - » **1°** Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle **répétés** qui soit portent atteinte à sa **dignité** en raison de leur caractère **dégradant** ou **humiliant**, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
 - » **2°** Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de **pression grave, même non répétée**, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. »



LE REGISTRE UNIQUE DU PERSONNEL

Article L.1221-13 du code du travail

Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés.



OBJET

Permet de s'assurer de la transparence des emplois dans chaque établissement de l'entreprise.

MENTIONS

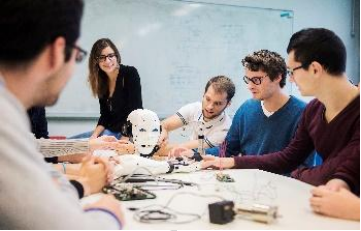
La nationalité, la date de naissance, le sexe, la qualification, l'emploi, les dates d'entrée et de sortie de l'établissement, le type de contrat...

ABSENCE

Amende de 4^{ème} classe (135 € majorée à 375)
X NB de salariés absents du registre.

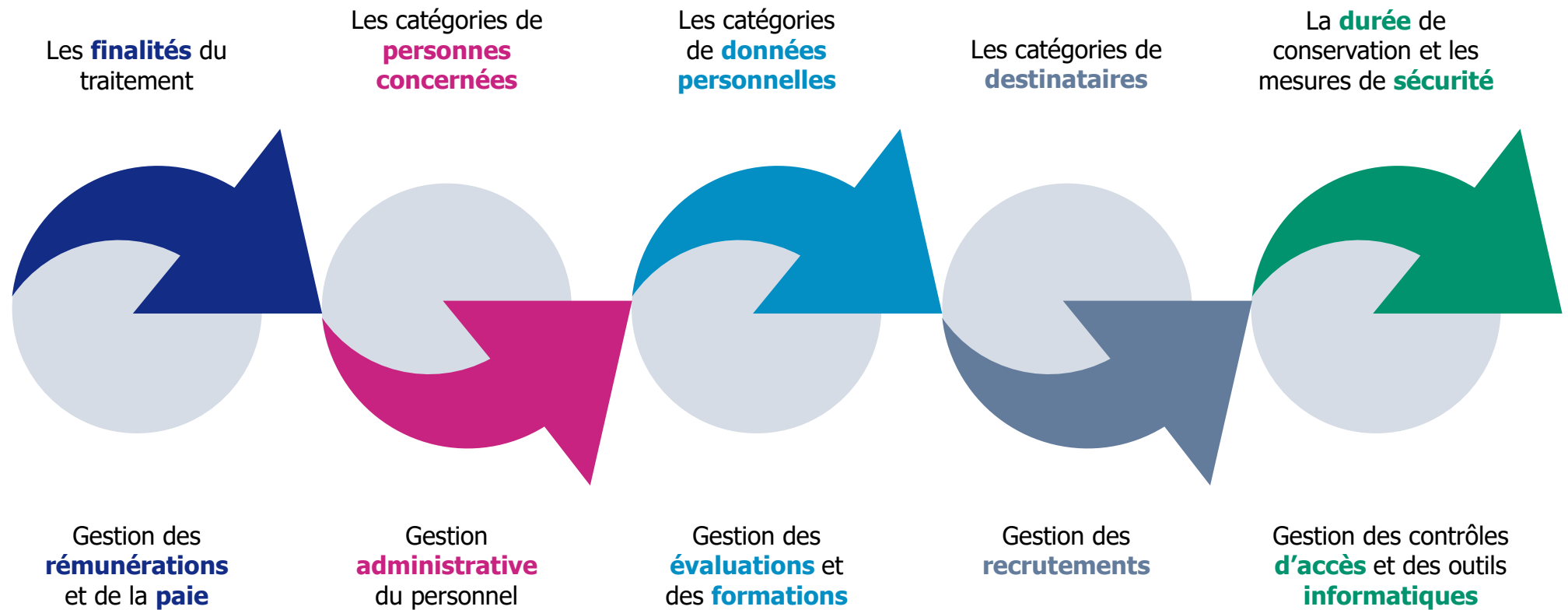
SUPPORT

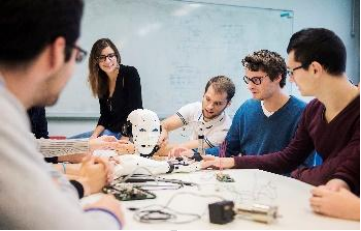
Le registre peut-être tenu sur un support numérique. Dans ce cas, l'employeur doit consulter le Comité Social et Économique.



LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

De très nombreuses données personnelles relatives aux employés sont nécessaires pour la gestion de leur carrière au sein de l'entreprise.





LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

À quoi sert le règlement intérieur ?

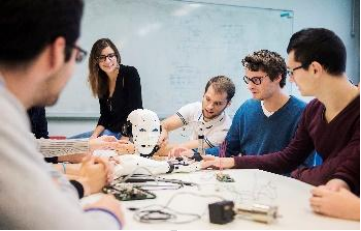
- ▶ Document créé par l'employeur qui fixe les **règles de conduite** dans l'entreprise.
- ▶ Les dispositions doivent être conformes aux dispositions des lois, règlements et conventions collectives applicables dans l'entreprise et ne pas comporter de **clauses restreignant les libertés individuelles ou collectives**, non proportionnées au but recherché.

Pour quelles entreprises ?

- ▶ Pour les entreprises de **plus de 50 salariés**.
- ▶ Pour les autres il est facultatif mais l'entreprise peut le rédiger et doit respecter les mêmes règles.

À qui s'applique-t-il ?

- ▶ **À l'ensemble des salariés** liés à l'entreprise par un contrat de travail (yc alternants et stagiaires).
- ▶ Les **intérimaires** sont soumis au règlement intérieur de l'entreprise utilisatrice, pour les règles d'hygiène et de sécurité et pour les règles relatives à la discipline (en raison de l'autorité reconnue de façon générale à l'entreprise utilisatrice sur les intérimaires pour assurer l'exécution correcte de leur tâche).



LE CONTENU DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

◆ Un contenu strictement encadré et une attention particulière portée aux clauses restreignant les libertés individuelles ou collectives.

01

Les mesures en matière **d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise** et notamment les conditions d'utilisation des équipements de travail, des équipements de protection individuels, des substances et préparations dangereuses...

04

Les dispositions relatives aux **harcèlements moral et sexuel et aux agissements sexistes**.



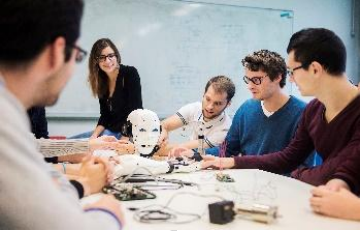
Le règlement intérieur ne peut apporter aux **droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives** des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni **proportionnées** au but recherché.

02

Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent exercer leur **droit de retrait et la procédure d'alerte** dès que les conditions de santé et de sécurité apparaissent compromises

03

Les règles relatives à la **discipline** et notamment la nature et l'échelle des **sanctions** et les dispositions relatives aux **droits de la défense des salariés**.



LES RÈGLES DE PUBLICITÉ

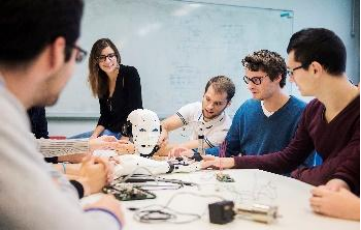
Les règles d'opposabilité

- ▶ Préalablement à son entrée en vigueur, le Règlement Intérieur est soumis à **l'information/consultation** du Comité Social et Économique.
- ▶ Le Règlement Intérieur doit indiquer la date de son entrée en vigueur qui doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
- ▶ Formalités de publicité : auprès du greffe du **conseil de prud'hommes** et de **l'Inspection du Travail** (accompagné de l'avis du CSE).

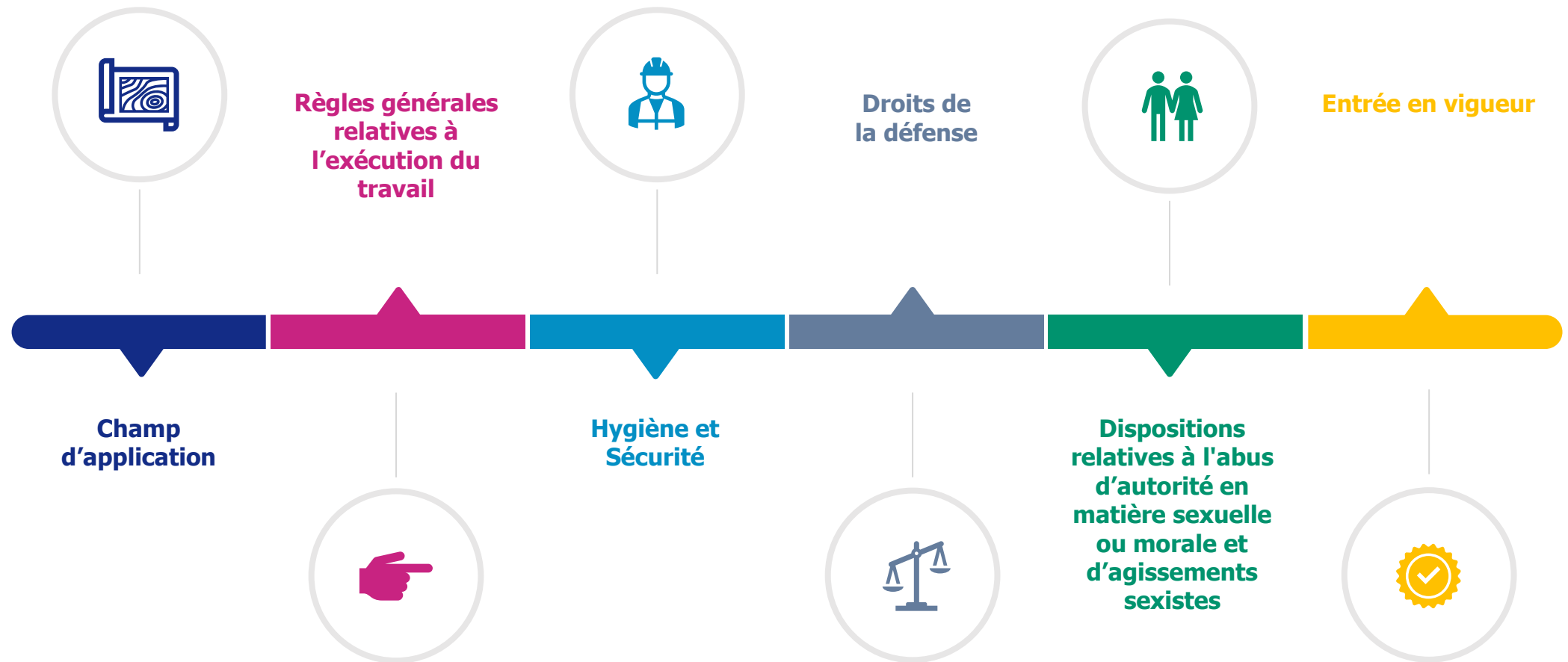
Les sanctions éventuelles

L'employeur s'expose à une contravention de 4^{ème} classe s'il :

- ▶ n'a pas établi de règlement intérieur alors que l'entreprise a plus 50 salariés ;
- ▶ a adopté un règlement intérieur sans respecter la procédure d'élaboration fixée par la loi ;
- ▶ a laissé subsister dans le règlement intérieur une clause qui a été considérée comme illégale ;
- ▶ n'a pas respecté l'obligation de rédiger le document en français.



EXEMPLE DE SOMMAIRE



CES CLAUSES ONT-ELLES RÉELLEMENT EXISTÉ ?

Clause interdisant le mariage avec un autre salarié de la même entreprise ou avec une personne divorcée ?

▶ **Oui**, et elle a été considérée comme abusive.

Clause interdisant de se faire la bise au travail afin d'éviter tout acte de harcèlement sexuel ?

▶ **Non**, mais on pourrait bien l'imaginer. Elle serait considérée comme abusive...

Clause interdisant aux femmes des salariés d'une entreprise de tenir un commerce sans l'autorisation préalable de la direction ?

▶ **Oui**, et elle a été considérée comme abusive.

Clause interdisant de siffler, de chanter, d'avoir des conversations extérieures au service ?

▶ **Oui**, et elle a été considérée comme abusive.

Clause interdisant de boire l'eau du robinet (afin de limiter les factures) ?

▶ **Non**, et elle serait considérée comme abusive ;

▶ En revanche, pour des questions d'hygiène et de sécurité, pourquoi pas...

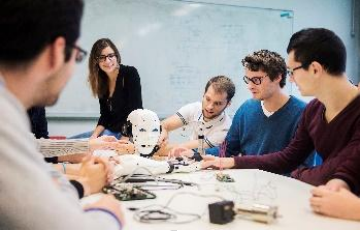
Clause interdisant aux hommes de venir en bermuda et de porter des tongs ?

▶ **Oui**, et c'est moi qui l'ai rédigée !!

▶ Ce n'est pas considéré comme abusif car **1-** c'est moi qui l'ai rédigée et, **2-** on peut interdire certaines tenues sur le lieu de travail pour des questions d'image, d'hygiène ou de sécurité.

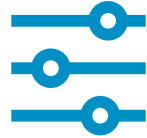


LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ AU TRAVAIL



L'OBLIGATION DE SÉCURITÉ DE RÉSULTAT

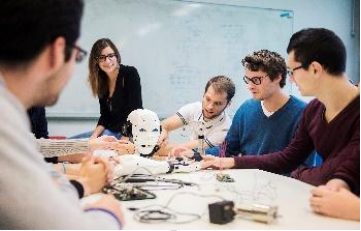
◆ Quelle est la différence entre l'obligation de moyens et l'obligation de résultat ?



Obligation de moyens : le débiteur doit mettre en œuvre toutes les ressources qu'il a à sa disposition pour accomplir la prestation convenue, **sans pour autant garantir le résultat.**



Obligation de résultat : le débiteur **garantit** un résultat et engage sa responsabilité s'il n'est pas atteint, quels que soient les moyens mis en œuvre.



L'OBLIGATION DE SÉCURITÉ DE RÉSULTAT

Selon l'article L.4121-1 du Code du Travail, « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs... ».

01.

Éviter les risques.

02.

Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.

03.

Combattre les risques à la source.

04.

Adapter le travail à l'homme.

05.

Tenir compte de l'état d'évolution de la technique.

06.

Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.

07.

Planifier la prévention.

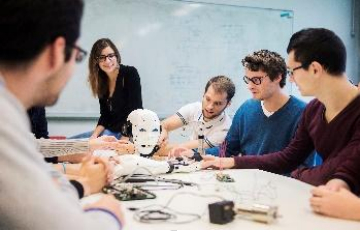
08.

Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures individuelles.

09.

Donner les instructions appropriées aux travailleurs

**Les 9 principes
de la prévention
en entreprise.**



LES SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL

Pour qui ?

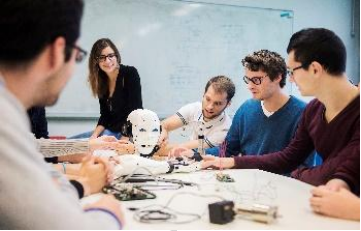
- ▶ Tous les salariés de l'entreprise (CDI, CDD, intérimaires, alternants... à l'exclusion des stagiaires sauf s'ils doivent occuper un poste à risque. La convention de stage doit le préciser).

Comment ?

- ▶ Selon l'effectif de l'entreprise, le service de santé au travail est assuré soit par un service de santé interne à l'entreprise, soit par un service de santé interentreprises (seuil = 500 salariés).

Quel rôle ?

- ▶ Rôle exclusif de prévention (aucun droit de prescrire).
- ▶ Préserver la santé des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel.
- ▶ Surveiller l'état de santé des travailleurs.
- ▶ Conseiller l'employeur, les travailleurs et les représentants du personnel sur les risques professionnels.



LES MOYENS DES SERVICES DE SANTÉ

Les rapports

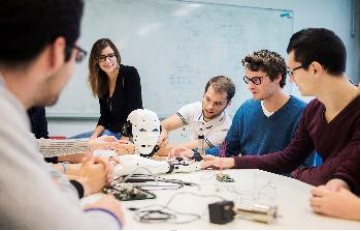
- ▶ Rédaction de la fiche entreprise.
- ▶ Rapport annuel d'activité.

Les visites médicales

- ▶ La **visite d'information et de prévention** réalisée dans un délai de 3 mois à partir de la date d'embauche.
- ▶ Le **suivi individuel renforcé** pour les salariés exposés à certains risques (par exemple, amiante, plomb, etc.).
- ▶ Les visites de **reprise obligatoires** :
 - ▶▶ Maladie ou accident ayant entraîné un arrêt d'au moins 60 jours (30 jours pour un AT) ;
 - ▶▶ Maladie professionnelle (quelle que soit sa durée) ;
 - ▶▶ Retour de congé maternité.
- ▶ Visite de **préreprise** organisée par le médecin du travail à la demande du salarié, de son médecin traitant ou du médecin conseil de la Sécurité sociale pour un arrêt de travail de plus de 3 mois et de reprise du travail.
- ▶ Depuis la loi Santé au Travail du 28 août 2021 : visite de mi-carrière (45 ans).

Les conséquences possibles des visites

- ▶ Aménagements du poste du travail ou déclaration d'inaptitude.



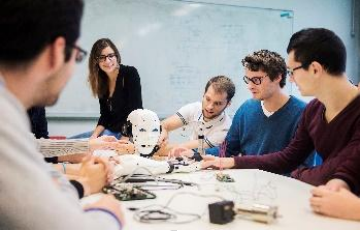
LE DOCUMENT UNIQUE D'ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Définition

- ▶ Le **DUERP** a été rendu obligatoire par le décret du 5 novembre 2001 qui porte sur la création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et sécurité des travailleurs (Article L.4121-3).
- ▶ Il met l'accent sur les risques susceptibles d'être rencontrés par les salariés dans leur milieu de travail au sein même de leur activité. C'est le point d'entrée de la sécurité dans l'entreprise.

Objectifs

- ▶ **Identifier** les sources de dangers et les risques associés.
- ▶ **Supprimer** ou réduire les risques professionnels.
- ▶ **Réduire** les coûts liés aux accidents du travail, à l'absentéisme et aux maladies professionnelles.
- ▶ **Remplir** ses obligations en santé-sécurité au travail.
- ▶ **Développer** une culture de prévention au sein de l'entreprise.



LE DOCUMENT UNIQUE D'ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

L'employeur est responsable de la rédaction et de la mise à jour.

Qui est responsable ?

Qui peut être associé ?

L'employeur peut faire appel à toute personne souhaitant s'investir dans la démarche : **CSE**, **salariés**, service de santé au travail, organismes de conseil, de formation...

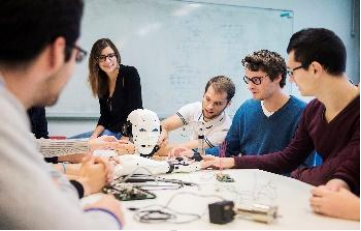
Tout employeur quelle que soit l'activité et l'effectif de son entreprise, à partir de **1 salarié**

Il doit au minimum être mis à jour **tous les ans** (entreprises > 50) ainsi que lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de travail.

Quel est le suivi ?

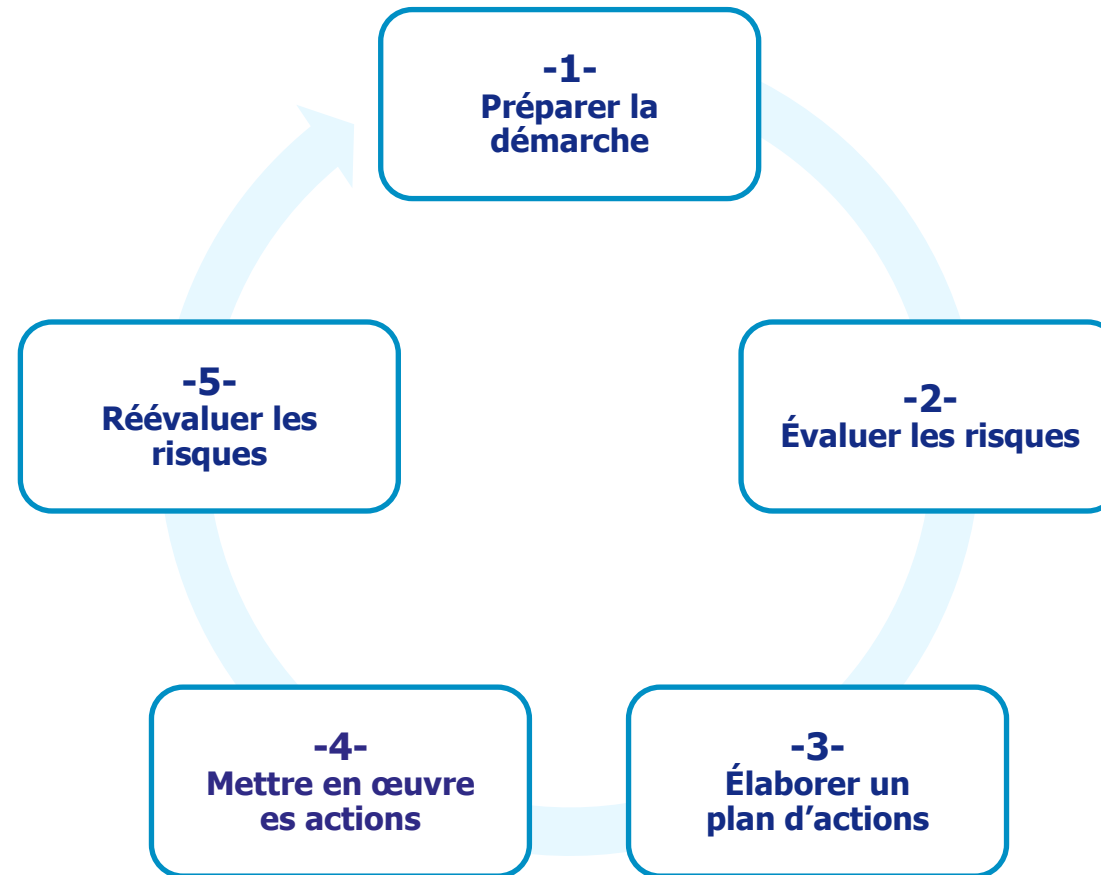
Pour qui ?

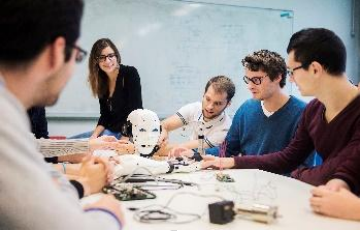
Il est tenu à disposition des **instances représentatives du personnel**, des salariés et du médecin du travail. En externe, **l'inspection du travail** et des agents des CRAM.



LA DÉMARCHE D'ÉLABORATION DU DUERP

La démarche du DUERP s'articule autour de cinq étapes.





LA DÉMARCHE D'ÉLABORATION DU DUERP

1

Identifier les unités de travail

L'entreprise est constituée de salariés qui ne sont pas tous exposés aux mêmes risques. Il faut analyser les risques selon les différentes situations de travail réelles. C'est pourquoi pour établir le DUERP, il faut définir un découpage en unités de travail.

Cette notion s'entend au sens large : découpage **géographique**, découpage par **secteur** d'activité, par **poste** de travail, etc.

2

Identifier les risques

Un risque survient dès qu'il existe une présence simultanée entre un salarié et un élément présentant un danger. On peut distinguer 5 familles de risques :

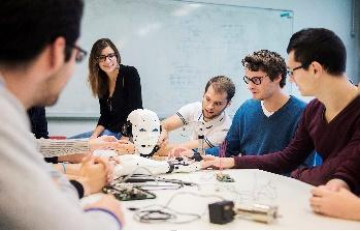
- 1/ **Risques physiques et chimiques** : ambiance thermique, ambiance lumineuse, ambiance sonore, produits chimiques...
- 2/ **Risques liées aux contraintes de travail** : travail isolé, travail de nuit, gestes et postures, ports de charges...
- 3/ **Risques d'accidents prépondérants** : chutes d'objets, incendie, risque électrique, machines dangereuses...
- 4/ **Risques psychosociaux** : complexité du travail, charge de travail, rapports sociaux dégradés...
- 5/ **Autres risques** : travail sur écran, addictions...

3

Identifier le niveau de criticité du risque

2 indicateurs :

- 1/ **Fréquence d'exposition** : rare, occasionnelle, fréquente, très fréquente.
- 2/ **Gravité** : faible (pas d'arrêt), modérée (arrêt < 7 jours), grave (> 7 jours, maladie pro), très grave (incapacité permanente, décès).



LA DÉMARCHE D'ÉLABORATION DU DUERP

4

Identifier le niveau de protection

2 indicateurs :

- 1/ **Type de moyen de protection** : organisationnel, technique, humain.
- 2/ **Efficacité du moyen de protection** : très efficace, efficace, peu efficace.

5

Identifier le niveau du risque pour ensuite hiérarchiser

Calcul à partir des différents niveaux :

Note < 10 = risque **faible**, note entre 10 et 50 = risque **modéré**, note > 50 = risque **majeur**.

Gravité	
Très grave	16
Grave	8
Modérée	4
Faible	2

Fréquence d'exposition	
Très fréquente	16
Fréquente	8
Occasionnelle	4
Rare	2

Types de protection	
O+T+H	4
O+T	3
O+H	3
T+H	3
O	2
T	2
H	2
Inexistant	1

Efficacité	
Peu efficace	1
Efficace	2
Très efficace	3



Coefficient de protection	
Résultat	Coefficient
1	1
2	1
3	1
4	0,5
6	0,5
8	0,25
9	0,25
12	0,125

Niveau de fréquence

X

Niveau de gravité

X

Coefficient de protection

=

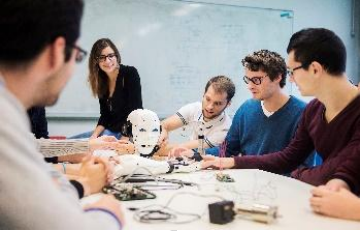
Niveau de risque



EXEMPLE DE VUE D'ENSEMBLE



Unités de travail	Risques physiques et chimiques						Risques d'accidents prépondérants						RPS	Autres risques			
	Ambiances thermiques	Ambiances sonores	Ambiances lumineuses	Produits chimiques et substances dangereuses	Activité physique de travail	Vibrations	Covid-19	Chutes de plain-pied	Chute d'objets	Machines dangereuses et outils manuels	Circulations et déplacements routiers	Engins mobiles et appareils de levage	Rapports sociaux dégradés	Organisation des secours	Risques électriques	Explosion, Incendie	Travail sur écran
UT1 - Atelier	8	32	16	64	16	NC	32	8	8	32	32	NC	8	32	16	16	NC
UT2 - Logistique	8	NC	NC	NC	64	32	32	16	16	32	NC	64	8	32	16	16	16
UT3 - Interventions & SAV	8	32	NC	NC	64	32	32	NC	NC	32	32	NC	8	32	16	16	16
UT4 - Commercial	8	NC	NC	NC	NC	NC	32	NC	NC	NC	32	NC	8	32	16	16	16
UT5 - Administratif	8	NC	NC	NC	NC	NC	32	NC	NC	NC	NC	NC	8	32	16	16	16



LA GESTION DES ACCIDENTS DE TRAVAIL

Définition

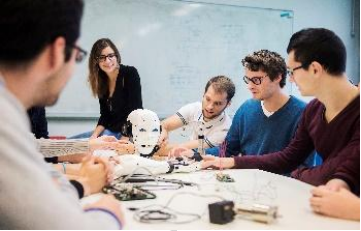
- ▶ **Événement soudain** : fait précis dont on peut déterminer la date et l'origine de façon certaine.
- ▶ Lésion imputable à l'activité **professionnelle**.
- ▶ **Accident de trajet** : accident survenu sur le trajet entre le lieu de travail et le domicile (sur le trajet habituel et pendant une plage horaire correspondant aux heures de travail du salarié) ou le lieu de restauration (si lieu fréquenté régulièrement et pendant la plage horaire du déjeuner).
- ▶ **Maladie professionnelle** : une maladie peut être considérée comme professionnelle lorsqu'elle est contractée du fait du travail du salarié (manipulation ou exposition à des matériaux ou substances toxiques). La maladie peut être d'origine professionnelle qu'elle figure ou non au tableau des maladies professionnelles.

Les conséquences

- ▶ Les indemnités journalières sont d'un niveau supérieur que pour un arrêt maladie classique.
- ▶ Aucun délai de carence (contre 3 jours pour la maladie).
- ▶ La CCN peut également prévoir des modalités d'indemnisation plus favorables que le code du travail.
- ▶ En cas de faute inexcusable de l'employeur : indemnisation supplémentaire.

Obligation de déclarer l'AT dans les 48 heures

- ▶ Possibilité pour l'employeur de contester le caractère professionnel de l'arrêt maladie.
- ▶ Une enquête peut être menée par le Comité Social et Économique.



LA PROTECTION SOCIALE DES SALARIÉS

Le régime frais de santé

Depuis le **1^{er} janvier 2016** les employeurs du secteur privé ont l'obligation de proposer une couverture complémentaire de santé collective à l'ensemble de leurs salariés qui n'en disposent pas déjà, et d'y contribuer à hauteur, au minimum, de 50 %. Depuis le **1^{er} janvier 2018**, ils ont l'obligation de respecter les termes du contrat responsable :

- ▶ encadrement des remboursements des dépenses d'optique ;
- ▶ plafonnement du remboursement des dépassements d'honoraires ;
- ▶ respect du panier de soins minimum.

En cas de non-respect, les cotisations ne bénéficient plus des exonérations de charges sociales et sont considérées comme du salaire.

La prévoyance collective

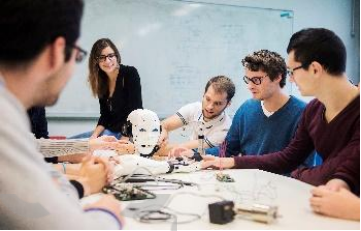
- ▶ la garantie incapacité de travail (partielle ou complète, temporaire ou permanente) ;
- ▶ la garantie invalidité ;
- ▶ la garantie décès (versement de sommes en capital ou en rente).

Les employeurs du secteur privé ont l'obligation de mettre en place une prévoyance collective pour leurs salariés cadres : au minimum 1,50 % du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (3 925 € en 2025), affectée en priorité (50 % minimum) au risque décès. Les conventions collectives peuvent prévoir d'autres niveaux de garanties que l'employeur devra respecter, pour les cadres et les non-cadres.

LES OBLIGATIONS ENVERS LES SALARIÉS



LE RESPECT DES LIBERTÉS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES



QUELLES LIBERTÉS ?

Le respect de la vie privée

Certes, sur son lieu de travail et durant son temps de travail, le Salarié est soumis à la subordination de son employeur dans le cadre de ses activités professionnelles. Mais de manière constante il est considéré qu'il existe une « sphère résiduelle de vie privée du salarié sur son lieu de travail. »

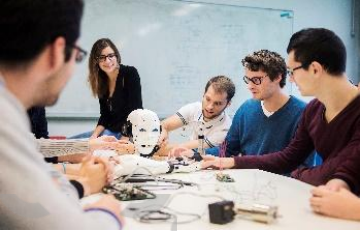
- ▶ Les courriers adressés à un salarié ne peuvent être ouverts par l'employeur.
- ▶ Les mails (et les dossiers sur le serveur) où il est indiqué « personnel », ne peuvent être lus par l'employeur.
- ▶ Les vestiaires et les casiers ne peuvent être fouillés que sous certaines conditions.

La Liberté d'expression

- ▶ Sur son lieu de travail et en dehors, le salarié conserve sa liberté d'expression sous réserve du respect des principes de confidentialité et de loyauté vis-à-vis de son employeur et de ne pas faire de propagande politique ou de prosélytisme religieux.

Le droit d'expression

- ▶ L'article L.2281-1 du code du travail prévoit que « les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. »



LE DROIT DE GRÈVE

Les conditions de validité

Le droit de grève est un droit constitutionnel et collectif à disposition des salariés, qui ne peut être remis en cause par l'employeur (interdiction de remplacer un salarié gréviste, par exemple). Pour être légal, ce droit implique :

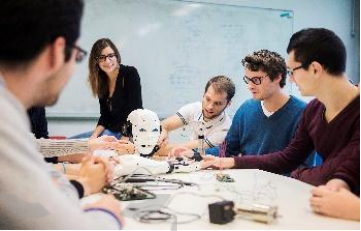
- ▶ un arrêt total et **concerté** du travail ;
- ▶ un arrêt **collectif** du travail ;
- ▶ Des revendications **professionnelles** (revendications salariales, conditions de travail ou défense de l'emploi...).

Les interdictions

- ▶ Grève dite **perlée** (travail effectué au ralenti ou dans des conditions volontairement défectueuses).
- ▶ Actions successives menant au blocage de l'entreprise **sans arrêt collectif et concerté du travail**.
- ▶ Grève fondée uniquement sur des motifs **politiques**.

La procédure

- ▶ Dans le secteur privé, **aucun délai de prévenance** (5 jours dans le secteur public).
- ▶ L'employeur doit toutefois être tenu **informé** des revendications au moment du déclenchement.
- ▶ Pas de **limitation** de durée.
- ▶ Pas de **rémunération** des salariés grévistes.



LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

Le droit de représentation des salariés

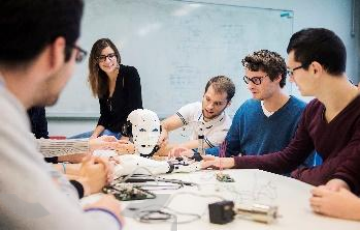
- ▶ L'employeur est dans l'obligation de permettre aux salariés d'être représentés par des délégués syndicaux et des instances représentatives.
- ▶ Chaque salarié est libre d'adhérer au syndicat de son choix et d'être candidat à une élection professionnelle.
- ▶ Il ne peut subir aucune discrimination (notamment salariale) en raison de son appartenance syndicale ou de sa qualité d'élu.
- ▶ L'employeur est tenu d'organiser des élections professionnelles à partir du moment où le seuil de 11 salariés est dépassé durant au moins 12 mois consécutifs. La sanction en cas de non-respect : délit d'entrave puni de 7 500 € d'amende et un an d'emprisonnement.

Les élections professionnelles

- ▶ Organisées par vote électronique ou format papier.
- ▶ Délai de 90 jours entre l'annonce de l'élection et le 1^{er} tour de l'élection.
- ▶ Le 1^{er} tour est réservé aux candidatures dites syndicales.
- ▶ Le 2nd tour est ouvert aux candidatures libres.
- ▶ Délai de contestation de 15 jours.



LES ENTRETIENS OBLIGATOIRES



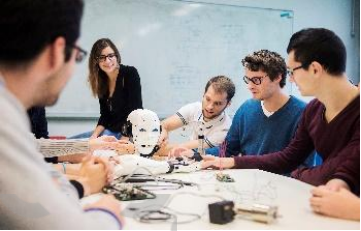
3 ENTRETIENS OBLIGATOIRES

L'entretien annuel d'évaluation est-il obligatoire ?

- ▶ **D'après le code du travail... non !!**
- ▶ Certaines conventions collectives peuvent l'imposer (Centres sociaux-culturels).
- ▶ L'employeur peut parfaitement prévoir une évaluation de ses salariés mais il doit au préalable consulter le CSE.

Les entretiens obligatoires dans l'entreprise

- ▶ **Article L.1222-10 CT** : l'employeur est tenu à l'égard du salarié en **télétravail** d'organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d'activité du salarié et sa charge de travail.
- ▶ **Article L.3121-46 CT** : un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de **forfait en jours**. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
- ▶ **L'entretien professionnel.**



L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Article L.6315-1 du Code du Travail.

OBJECTIFS

- ▶ **Bilan du parcours professionnel** (avant et au sein de l'entreprise).
- ▶ Accompagner le salarié dans son **projet d'avenir**.
- ▶ Définir les **perspectives** d'évolutions professionnelles à moyen terme.
- ▶ Identifier les besoins en **formation**.
- ▶ **Maintenir l'employabilité des salariés**

CADRE JURIDIQUE

- ▶ **Obligatoire à partir de un salarié !!**
- ▶ Thématiques à aborder **obligatoirement** :
 - ▶ les perspectives d'évolution professionnelle ;
 - ▶ l'utilisation du compte CPF ;
 - ▶ le recours à un Conseil en Évolution Professionnelle.
- ▶ **Il ne doit pas aborder l'évaluation de la performance du salarié**

ÉCHÉANCES

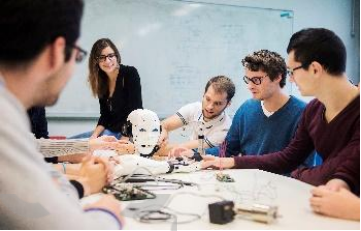
- ▶ A minima tous les **2 ans**.
Avec un état des lieux tous les **6 ans**.
- ▶ Obligatoire après : congé de **longue durée**, arrêt **longue maladie**, **mandat** syndical.

SANCTIONS

- ▶ Dans les entreprises de **plus de 50 salariés**.
- ▶ Si à l'échéance du bilan à 6 ans, le salarié n'a pas bénéficié d'au moins 3 entretiens et d'au moins 2 des 3 mesures suivantes (une formation, une certification ou qualification, une évolution professionnelle ou salariale) :
 - ▶ **abonnement du CPF de 3.000 €.**



LA FORMATION PROFESSIONNELLE



LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Obligations de l'employeur

- ▶ Permettre aux salariés de **s'adapter** à leur poste de travail et veiller au maintien dans l'emploi.
- ▶ Permettre aux salariés d'occuper un **nouvel emploi** (reclassement...).
- ▶ Assurer la formation d'un jeune en contrat **d'insertion ou d'alternance**.
- ▶ Se conformer à **l'obligation** de formation.

Santé et sécurité

- ▶ Les salariés **nouvellement** embauchés.
 - ▶ Les salariés sous contrat à durée **déterminée** ou liés par un contrat de travail **temporaire**.

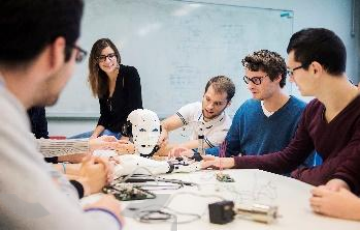
Financement

- ▶ Contributions **légales**.
- ▶ Contributions **conventionnelles** (imposées par certaines CCN).
- ▶ Contributions **volontaires** (effectuées librement par l'entreprise).
- ▶ **Taxe d'apprentissage**.

Les OPCO

- ▶ Assurer le **financement de l'alternance**.
 - ▶ Apporter un appui **technique** aux branches professionnelles.
- ▶ Assurer un service de proximité auprès des **petites** et **moyennes** entreprises.
 - ▶ Proposer des actions **spécifiques gratuites** ou à coûts **réduits**.





LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Qu'est-ce que c'est ?

- ▶ Le CPF est un dispositif de **financement public de formation continue** utilisable par tout salarié **tout au long de sa vie active** (y compris en période de chômage).
- ▶ Il est financé par l'employeur et est alimenté automatiquement au début de l'année qui suit l'année travaillée.
- ▶ Pour un salarié à temps plein ou au moins à mi-temps : **500 €** par an dans la limite de **5 000 €**.

Les frais pris en charge

- ▶ Les frais **pédagogiques** mais pas les frais annexes (transport, repas, etc.).
- ▶ En cas d'accord de l'employeur pour une formation pendant le temps de travail, le salarié conserve sa rémunération, contrairement à une formation suivie en dehors du temps de travail.

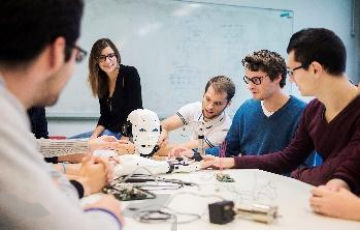
Exemples d'actions de formations

- ▶ Acquisition d'une qualification (diplôme, titre professionnel, certification professionnelle etc.).
- ▶ Accompagnement pour la validation des acquis de l'expérience (VAE).
- ▶ Bilans de compétences.
- ▶ Financement des permis B, C (poids lourd) ou D (transport en commun).



LA RÉMUNÉRATION





LE CONCEPT DE RÉMUNÉRATION GLOBALE

La rémunération des salariés doit désormais être appréhendée de manière globale.

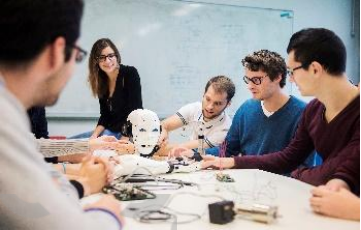
On ne peut plus simplement prendre en compte les éléments de rémunération directe :

- ▶ salaire de base et primes diverses.

À cette rémunération directe, peuvent s'ajouter :

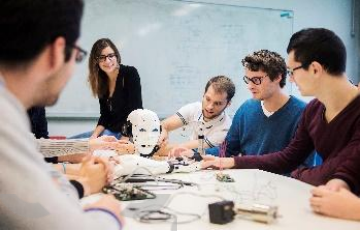
- ▶ les avantages sociaux (complémentaire santé, épargne salariale, retraites supplémentaires, titres-restaurant, etc.) ;
- ▶ les rémunérations différées permettant de retenir certains collaborateurs (actionnariat salarié) ;
- ▶ également aujourd'hui de plus en plus les entreprises mettent en avant les éléments favorisant la qualité de vie au travail : les dispositifs favorisant la pratique du sport ou la relaxation en entreprise, les œuvres sociales (de l'employeur ou du Comité Social et Économique) et même les politiques de promotions...

Focus sur 2 dispositifs très proches : la participation et l'intéressement.



L'ÉPARGNE SALARIALE

	PARTICIPATION	INTÉRESSEMENT
Entreprises concernées	Obligatoire pour les sociétés commerciales dont les effectifs sont supérieurs à 50 ETP	Tout type de société de droit privé ou public, quels que soient les effectifs (facultatif)
Salariés concernés	CDD et CDI de plus de 3 mois (on ne peut prévoir une condition d'ancienneté supérieure)	
Modalités de mise en place	Accord collectif	Accord collectif Décision unilatérale de l'employeur
Modalités de calcul	RSP = (Bénéfice - 5% Capitaux propres) X 1/2 X (Salaires / VA)	Formule de calcul libre Les critères doivent être aléatoires
Plafonnement	Collectif : pas de plafonnement Individuel : 3/4 du PASS (35 325 € en 2025)	Collectif : 20 % MSB Individuel : 3/4 du PASS (35 325 € en 2025)
Clé de répartition	Uniforme / Temps de présence / Proportionnelle aux salaires Un mix des trois (pour les plus fous...)	
Régime social	Exonération de charges sociales (sauf CSG/CRDS) Forfait social pour les sociétés > 50 salariés	Exonération de charges sociales (sauf CSG/CRDS) Forfait social pour les sociétés > 250 salariés
Régime fiscal	Soumis à l'impôt sur le revenu si perçu directement sur le bulletin de paie Exonération en cas de placement sur un plan d'épargne Les sommes sont bloquées 5 ans sauf 9 cas de déblocage expressément prévus par la loi	



L'INDEX D'ÉGALITÉ SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Créé par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

QUELLES ENTREPRISES ?

Article L.1142-8 CT
Entreprises d'au moins cinquante salariés.



MODALITÉS DE CALCUL ?

Sur l'**année civile** ou toute autre période au choix de l'employeur.



SALARIÉS PRIS EN COMPTE

Salariés présents pendant une période d'au moins **6 mois continus ou discontinus**.

En sont **exclus** : les alternants, salariés mis à disposition (dont intérimaires), CDD de moins de 6 mois, salariés dont le contrat a été suspendu plus de la moitié de la période de référence.

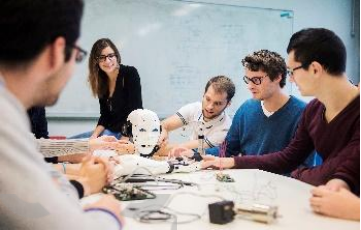


QUELLES RÉMUNÉRATIONS ?

Salaire de base, rémunération variable, primes collectives, avantages en nature.

Sont **exclus** : les indemnités de départ, les primes d'ancienneté, les heures supplémentaires, les sommes issues de l'intéressement et la participation.





LES INDICATEURS

Les indicateurs diffèrent légèrement en fonction de la taille de l'entreprise.

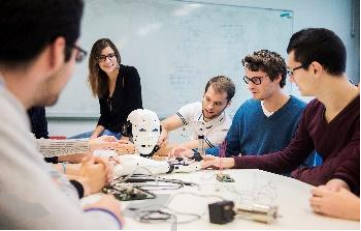
Les indicateurs			
> 250 salariés		Entre 50 et 250 salariés	
1. Écarts de rémunération entre les femmes et les hommes *	40	1. Écarts de rémunération entre les femmes et les hommes	40
2. Écarts des taux d'augmentation	20	2. Écarts des taux d'augmentation (ensemble des salariés)	35
3. Écarts des taux de promotion	15		
4. Rattrapage de salaire au retour de congé maternité	15	3. Rattrapage de salaire au retour de congé maternité	15
5. Mixité des 10 plus hautes rémunérations	10	4. Mixité des 10 plus hautes rémunérations	10

* L'employeur doit constituer des tranches d'âge (moins de 30 ans, 30 à 39, 40 à 49 et plus de 50) et des catégories de postes équivalents :

- Les **CSP** du code du travail (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, cadres) ;
- Les classifications de la CCN (après consultation du CSE) ;
- Méthode de cotation propre à l'entreprise (après consultation du CSE).

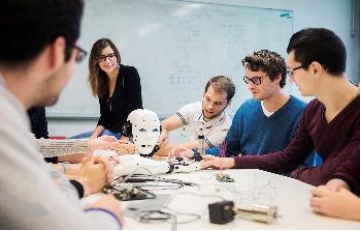
Les catégories doivent comprendre a minima 3 hommes et 3 femmes.

L'indicateur doit concerner au moins **40 % des effectifs** de l'entreprise pour être calculé.



LE BARÈME

Entreprises de plus de 250 salariés				
Indicateurs		Résultats	Points	
Écarts de rémunération entre les femmes et les hommes		0 %	40	
		> 0 <= 1 %...	39	
		> 20 %	0	
Écarts des taux d'augmentation	Écarts des taux de promotion	> 0 % <= 2 %	20	15
		> 2 % <= 5 %	10	10
		> 5 % <= 10 %	5	5
		> 10 %	0	0
Rattrapage au retour de congé maternité		100 % des salariées	15	
		< 100 %	0	
Mixité des 10 plus hautes rémunérations (notion de sexe sous-représenté)		4 ou 5 salariés	10	
		2 ou 3 salariés	5	
		0 ou 1 salarié	0	



LES CONSÉQUENCES

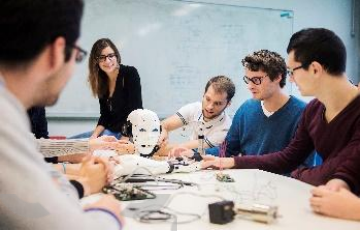
Publicité des indicateurs

- ▶ **Auprès du personnel et des tiers** : la note globale est publiée sur le site Internet de l'entreprise.
- ▶ **Auprès des représentants du personnel** : la note globale obtenue par l'entreprise et les résultats de chaque indicateur présenté par catégories sont intégrés dans la base de données économiques et sociales.
- ▶ **Auprès de la DREETS** : la note globale et les indicateurs sont transmis à la DREETS, via une procédure de télédéclaration sur le site Internet du ministère du Travail.

Sanctions encourues

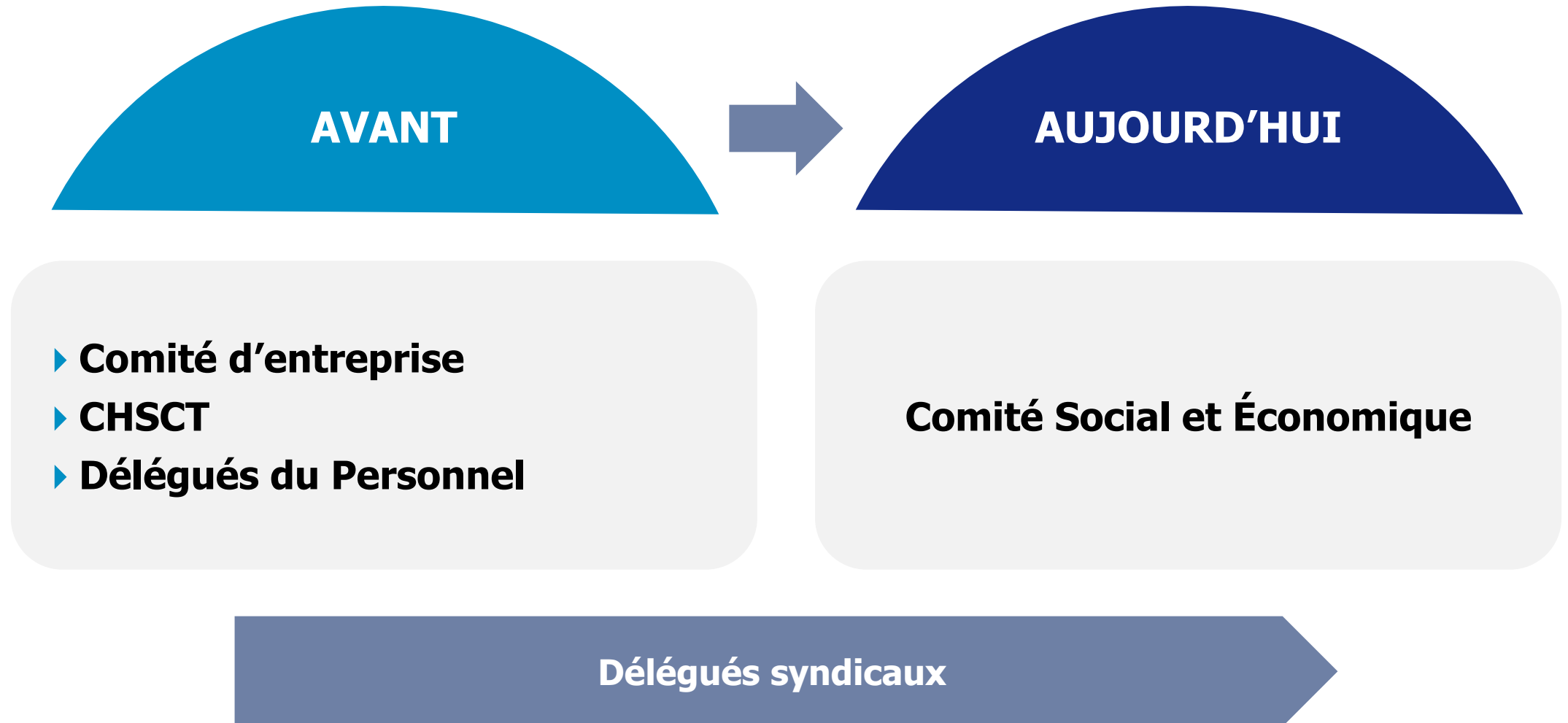
- ▶ Lorsque les résultats obtenus par l'entreprise sont inférieurs au minimum (**75 points**), la négociation sur l'égalité professionnelle porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur « la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial ».
- ▶ **Pénalité de 1 %** de la masse salariale de la période au titre de laquelle l'entreprise ne respecte pas l'une de ses obligations (seuil minimum et publicité).
- ▶ L'entreprise ne peut se voir appliquer la pénalité avant l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de la publication d'un niveau de résultat de moins de 75 points.

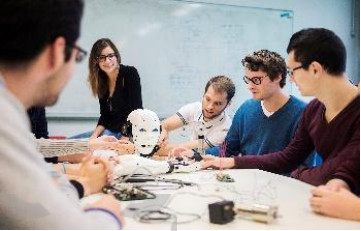
LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RELATIONS SOCIALES



LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

◆ L'employeur a l'obligation d'organiser des élections professionnelles dès que qu'il a dépassé le seuil de **11 ETP sur 12 mois consécutifs**.





LA COMPOSITION DU CSE

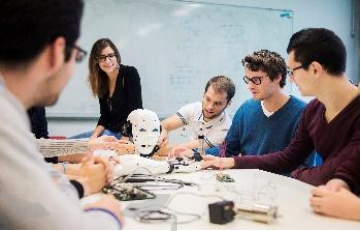
Présidence du CSE

- ▶ Le chef d'entreprise (ou toute personne qu'il délègue).

Les membres de la délégation du personnel

- ▶ Élection pour 4 ans sauf accord collectif prévoyant une durée **inférieure** (2 ou 3 ans).
- ▶ 2 à 3 collèges (ouvriers / employés, ETAM et cadres). Collège cadre obligatoire à compter de 25 cadres.
- ▶ Limitation à 3 du nombre de mandats consécutifs (maximum 12 ans, y compris en cas d'accord réduisant la durée des mandats), sauf si l'entreprise comporte moins de 50 salariés.
- ▶ Modification possible du nombre d'élus par accord.

Effectif	Titulaires	Effectif	Titulaires
11 à 24	1	400 à 499	12
25 à 49	2	500 à 599	13
50 à 74	4	600 à 799	14
75 à 99	5	800 à 899	15
100 à 124	6	900 à 999	16
125 à 149	7	1 000 à 1 249	17
150 à 174	8	1 250 à 1 499	18
175 à 199	9	1 500 à 1 749	20
200 à 249	10	...	...
250 à 399	11	10.000 et +	35



LES ATTRIBUTIONS DU CSE

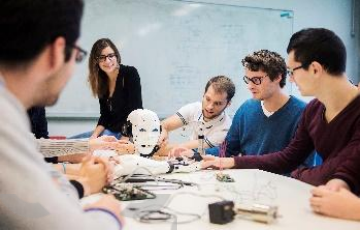
Les attributions du CSE diffèrent selon que l'entreprise a plus ou moins de 50 salariés.

Entreprises de moins de 50 salariés : attributions réduites (anciens DP)

- ▶ Présentation des réclamations individuelles et collectives.
- ▶ Promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
- ▶ Réalisation des enquêtes en matière d'AT-MP.
- ▶ Saisine de l'inspection du travail.
- ▶ Négociation d'accords collectifs en l'absence de DS.
- ▶ Exercice du droit d'alerte.

Entreprises de plus de 50 salariés

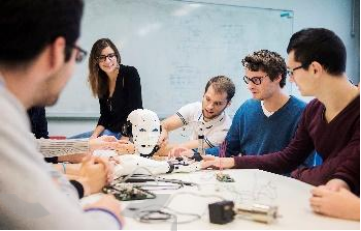
- ▶ **Attributions des CSE des entreprises de moins de 50.**
- ▶ **Attributions antérieures du Comité d'Entreprise**
 - ▶▶ Information et consultation ponctuelles sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.
 - ▶▶ 3 grandes consultations récurrentes obligatoires : stratégie, situation économique et financière, politique sociale.
 - ▶▶ Gestion des œuvres sociales et culturelles.
- ▶ **Attributions antérieures du CHSCT**
 - ▶▶ Analyse des risques professionnels.
 - ▶▶ Accès des femmes à l'emploi.
 - ▶▶ Accès et maintien des handicapés à tous les emplois.
 - ▶▶ Proposition d'actions de prévention du harcèlement et du sexisme.



LE FONCTIONNEMENT DU CSE

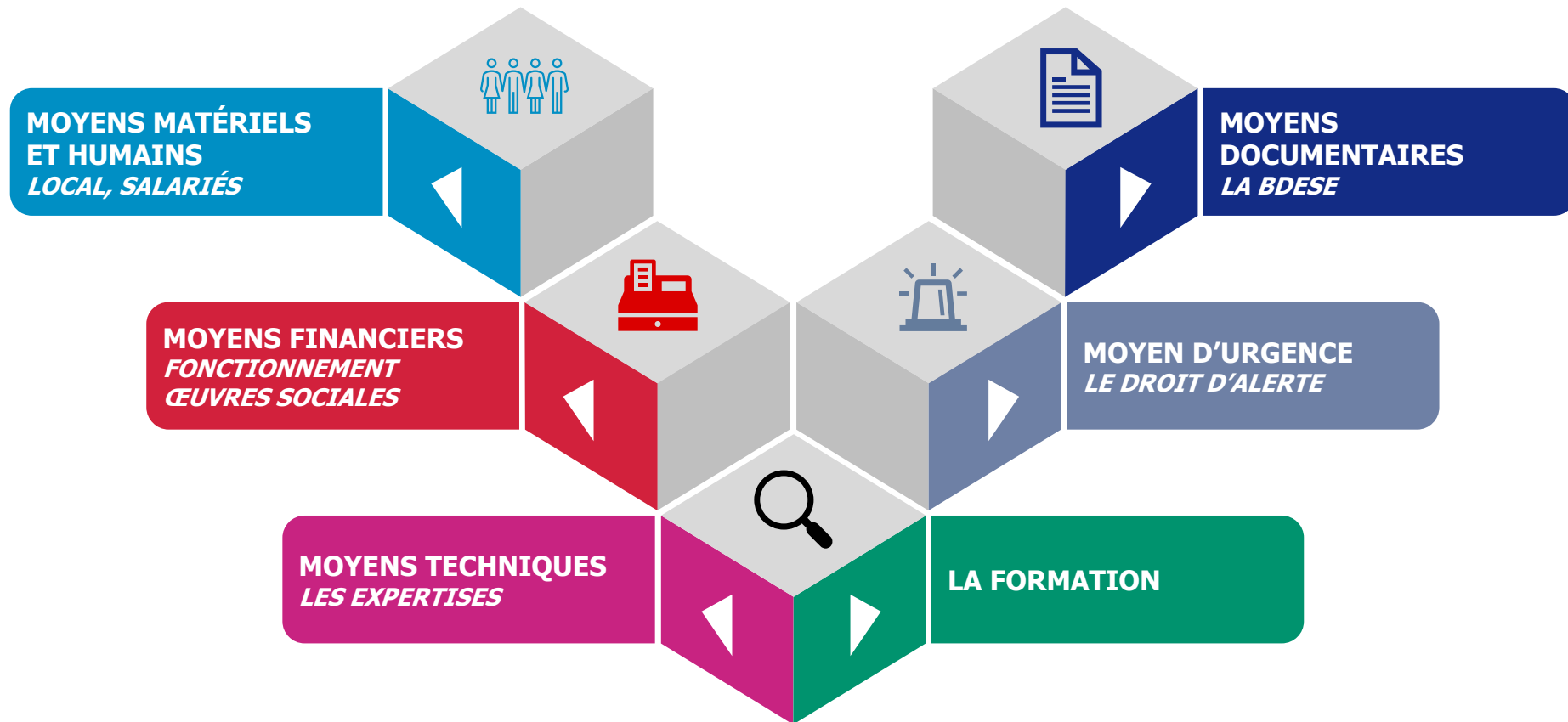
Le fonctionnement diffère également selon que l'entreprise a **plus ou moins de 50 salariés**.

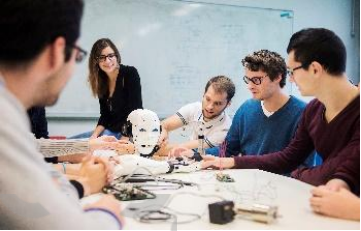
	Entreprises de moins de 50 salariés		Entreprises de plus de 50 salariés
Heures de délégation	Le volume ne peut être inférieur à 10 heures .	>	Le volume ne peut être inférieur à 16 heures .
Personnalité morale	Pas de personnalité morale, donc : pas de patrimoine propre, ni de budget.	>	Personnalité morale : gestion de son patrimoine et désignation d'un Trésorier et d'un Secrétaire pour le représenter dans ses actes juridiques.
Réunions	1 par mois ou à la demande des membres en cas d'urgence (hors présence des suppléants). - Remise d'une note écrite exposant les demandes du CSE, 2 jours ouvrables avant la réunion, réponse de l'employeur dans les 6 jours de la réunion. - Tenue d'un registre retranscrivant les questions et réponses.	>	- Dans les entreprises de 50 à 300 salariés : 1 fois tous les 2 mois (1 par mois au-delà), ou à la demande de la majorité des membres du CSE. - Ordre du jour corédigé par le secrétaire et le président et communiqué 3 jours avant la réunion. - Au moins 4 réunions sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Commissions	Aucune commission.	>	Entreprises de plus de 300 salariés : Commission santé sécurité et conditions de travail, Formation, Logement, Égalité professionnelle...



LES MOYENS DU CSE

Dans les entreprises de plus de 50 salariés.





LES MOYENS DU CSE

Dans les entreprises de plus de 50 salariés.

LES MOYENS MATÉRIELS ET HUMAINS

Moyens matériels :

- ▶ Local aménagé ;
- ▶ Matériel nécessaire ;
- ▶ Obligation d'ouverture d'un compte bancaire.

Moyens humains :

- ▶ Embauche de salariés.

LES MOYENS FINANCIERS

Budget de fonctionnement :

- ▶ 0,20 % minimum de la masse salariale brute de l'année en cours dans les entreprises de 50 à moins de 2000 salariés,
- ▶ 0,22 % dans les entreprises de d'au moins 2000 salariés.

Budget des œuvres sociales et culturelles :

- ▶ Par accord collectif,
- ▶ Permet au CSE de proposer des biens et services culturels et/ou sportifs aux salariés, d'organiser des voyages ou des événements.

LES MOYENS TECHNIQUES LES EXPERTISES

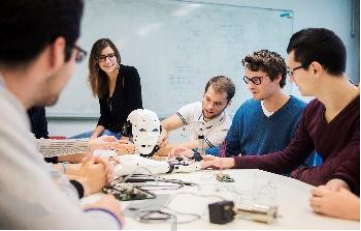
Expert-comptable :

- ▶ **Consultations périodiques ;**
- ▶ **Consultations ponctuelles :**
licenciement économique, opération de concentration, OPA, PSE, etc.

Expert qualité de travail et emploi :

- ▶ Négociation sur l'égalité professionnelle, risque grave, projet important modifiant les conditions de santé, sécurité ou conditions de travail.

Le coût de l'expertise est soit pris en charge par l'employeur seul ou selon une répartition 80/20.



LES MOYENS DU CSE

Dans les entreprises de plus de 50 salariés.

LES MOYENS DOCUMENTAIRES

La Base de Données Économiques, Sociales et Sociales (BDESE) compile toutes les données chiffrées relatives à l'entreprise dans un document unique :

- ▶ Investissements : social (emploi, formation, conditions de travail), matériel et immatériel ;
- ▶ Égalité professionnelle ;
- ▶ Fonds propres et endettement ;
- ▶ Les éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
- ▶ Activités sociales et culturelles ;
- ▶ Rémunération des financeurs ;
- ▶ Flux financiers à destination de l'entreprise et en son sein ;
- ▶ Sous-traitance ;
- ▶ Indicateurs environnementaux.

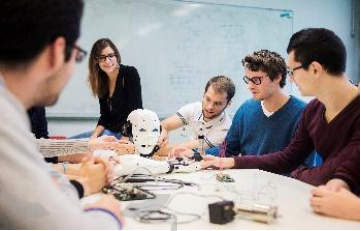
LE MOYEN D'URGENCE LE DROIT D'ALERTE

- ▶ Situation de danger grave et imminent.
- ▶ Atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique ou mentale ou aux libertés individuelles.
- ▶ Le droit d'alerte économique et sociale.
- ▶ En matière de santé publique et d'environnement.

Le but de ce droit d'alerte est de « forcer » l'employeur à entamer des discussions et de trouver des solutions pour mettre fin à la situation dangereuse.

LA FORMATION

- ▶ La formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail
- ▶ La formation économique.



LA NÉGOCIATION COLLECTIVE

Comment négocier un accord d'entreprise ?

Le principe

- ▶ Négociation avec les **délégués syndicaux**.
- ▶ Pour être valable, l'accord doit être signé par une ou plusieurs OS représentatives ayant recueilli au moins **50 %** des suffrages exprimés au 1^{er} tour des dernières élections professionnelles.
- ▶ À défaut, signature par un ou plusieurs syndicats ayant obtenu au moins **30 %** des suffrages exprimés et organisation d'une consultation pour validation de l'accord par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Que faire en l'absence de délégués syndicaux ?

- ▶ Entreprises de moins de 11 salariés ou de 11 à 20 mais dépourvues de CSE : l'employeur peut proposer un accord aux salariés qui devra être approuvé à la majorité des **2/3**.
- ▶ Pour les entreprises de plus de 11 salariés (avec CSE) : négociation avec un salarié ou un élu mandaté par une organisation syndicale (validation de l'accord à la majorité des salariés) ou collectivement avec les élus du CSE.

La négociation collective obligatoire

- ▶ Dans les entreprises de plus de 50 salariés (à la condition qu'une section syndicale ait été créée).
- ▶ Négociation sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
- ▶ Négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.